

Direitos Constitucionais e a Internet

1. PRIVACIDADE

2. SIGILO DA CORRESPONDÊNCIA, DA COMUNICAÇÃO E DOS DADOS

3. LIBERDADE DE EXPRESSÃO

4. VIOLAÇÃO DA PRIVACIDADE

4.1 Conflito e harmonização de direitos fundamentais

4.2 Proteção jurídica

5. A PROTEÇÃO DE DADOS ENQUANTO DIREITO FUNDAMENTAL NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

6. DIREITO AO ESQUECIMENTO E HERANÇA DIGITAL

1. PRIVACIDADE

- CF - Art. 5º, X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.
- Privacidade é o conjunto de informações acerca de um indivíduo, que pode decidir mantê-las sob o seu controle ou se quiser pode comunicar a outros.
- A privacidade está relacionada ao que é privado, de conhecimento restrito, ao contrário do público, que é de conhecimento geral.
- A violação da privacidade dá à vítima o direito de buscar a reparação do dano junto ao agente causador, que, demonstrado o dano e nexos causal, responderá, patrimonialmente, pelo ato praticado.
- A lesão à vida privada pode ser de ordem patrimonial ou moral, sendo assegurada à vítima uma indenização proporcional ao dano causado

2. SIGILO DA CORRESPONDÊNCIA, DA COMUNICAÇÃO E DOS DADOS

- CF art. 5, XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal;
- O direito ao sigilo da correspondência, da comunicação e dos dados está relacionado a sua inviolabilidade.
- Tal inviolabilidade está diretamente ligada ao direito à privacidade, pois este alberga a proteção dos dados e fatos privados de uma pessoa.
- A correspondência, a comunicação e os dados das pessoas são invioláveis. Isso quer dizer que ninguém pode ter acesso ao seu conteúdo, romper seu sigilo.
- O conteúdo deve ficar restrito àquele que emite e àquele que recebe.

3. LIBERDADE DE EXPRESSÃO

- CF, art. 5 IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença.
- o exercício da liberdade de expressão pode trazer algum prejuízo para a privacidade.
- a preservação da privacidade pode trazer perdas à liberdade de expressão, uma vez que pode haver censura.
- Caso EUA:
- A Suprema Corte americana declarou inconstitucional lei de 1996, Communications Decency Act (proibia a divulgação de material obsceno e indecente).
- A decisão considerou que a internet não tem as mesmas características invasoras da televisão e do rádio, pois requer uma série de atos dos usuários para se ter o acesso.

4. VIOLAÇÃO DA PRIVACIDADE

- Considerando-se que o e-mail é uma espécie de correspondência, apesar da forma eletrônica, ele teria, antes de tudo, a mesma natureza jurídica da correspondência convencional.
- Por sua vez, o envio indiscriminado de mensagens – spams (a partir da captação dos dados pelos cookies e sua comercialização) à caixa de correio de uma determinada pessoa – pode ser considerado violação do direito à privacidade.
- Da mesma maneira, a clandestina captação de dados dos usuários, pessoas físicas e jurídicas, bem como o tráfico desses dados, pode configurar violação do sigilo de dados.
- Tornam-se, então, evidentes as implicações jurídicas geradas por esse fato, tendo em vista que podem provocar danos às pessoas na medida em que se tem a privacidade invadida.

4.1 Conflito e harmonização de direitos fundamentais

- Os direitos assegurados constitucionalmente podem entrar em conflito. O exercício de um pode prejudicar a proteção de outro. Ex.: Liberdade de expressão X Privacidade.
- Inexistência de norma brasileira que discipline a questão.
- É preciso uma ponderação sobre relativizar estes direitos constitucionais: liberdade de expressão, sigilo da correspondência, direito à privacidade e ao sigilo de dados.
- Critério de harmonização, consistente na coordenação dos princípios em tensão, com o objetivo de evitar o total sacrifício de um deles.
- Ao analisar os direitos em conflito, o julgador deve seguir o critério da razoabilidade, devendo estar atento às transformações nas relações sociais em vista da internet, avaliando a atividade desenvolvida com seus riscos e benefícios.
- Jurisprudência: assegurar o interesse coletivo sobre o interesse individual.

4.2 Proteção jurídica

- EUA: lei é Controlling the Assault of Non-Solicited Pornography and Marketing Act. (CAN-SPAM) - 2004. Ela substitui algumas, mas não todos os tipos de leis anti-spam aprovadas por estados individuais.
- União Europeia: A Diretiva sobre Privacidade e Comunicações Eletrônicas (PECD) de 2002 exige consentimento prévio para comunicações comerciais não solicitadas, e o Regulamento Geral sobre Proteção de Dados (GDPR) de 2018 reforça a necessidade de consentimento explícito para tratamento de dados pessoais, incluindo endereços de e-mail.
- **Brasil**
- **Marco Civil da Internet: Lei 12.965/2014:** estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil, incluindo a liberdade de expressão, a neutralidade da rede e a proteção de dados pessoais.

4.2 Proteção jurídica

- **Brasil**
- **PL 2630/2020 (Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet):** busca estabelecer regras para a transparência de redes sociais e serviços de mensagens, com foco na responsabilidade dos provedores no combate à desinformação e na transparência em relação a conteúdos patrocinados.
- **PL 4557/2024:** propõe reorganizar a governança da internet, fortalecendo a supervisão e regulamentação das atividades de registro e manutenção de domínios, visando garantir a transparência e eficiência na gestão da internet.
- **PL 1845/2024:** Propõe alterações no artigo 5º do Marco Civil da Internet, com o objetivo de adaptar a lei às novas tecnologias e desafios da internet

5. A PROTEÇÃO DE DADOS ENQUANTO DIREITO FUNDAMENTAL NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

- Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 115/2022, a proteção de dados pessoais foi elevada ao status de direito fundamental.
- incluído o **inciso LXXIX no art. 5º**, assegurando expressamente o direito à proteção de dados, inclusive nos meios digitais.
- **Art. 21, XXVI** – Estabelecer que compete exclusivamente à União organizar e fiscalizar a proteção e o tratamento de dados pessoais
- **Art. 22, XXX** – Atribuir à União a competência privativa para legislar sobre proteção de dados, evitando conflitos normativos entre entes federativos e garantindo segurança jurídica.

6. DIREITO AO ESQUECIMENTO E HERANÇA DIGITAL

Direito ao Esquecimento

- Refere-se ao direito de uma pessoa solicitar a exclusão de informações a seu respeito de bancos de dados, especialmente na internet.
- Conflito com o direito à informação, à liberdade de imprensa e à manifestação do pensamento.
- STF decidiu que o direito ao esquecimento é incompatível com a Constituição, quando se trata da divulgação de fatos verídicos e lícitos. Excessos devem ser analisados caso a caso.
- Pessoa pública (como políticos e artistas) não goza, em regra, desse direito em relação a informações verdadeiras.
- Para pessoas não públicas, o direito ao esquecimento pode ser aplicado desde que haja equilíbrio entre os direitos constitucionais envolvidos.

6. DIREITO AO ESQUECIMENTO E HERANÇA DIGITAL

Herança Digital

- A herança, conforme o Código Civil, é a transmissão de bens e direitos do falecido aos herdeiros.
- Há debate sobre a herança digital, que pode envolver conteúdos com valor patrimonial (vídeos, patentes, músicas) e sem valor econômico (mensagens, fotos pessoais).
- Conteúdos com valor econômico podem ser herdados. Já os sem valor patrimonial levantam questões éticas e jurídicas sobre memória, autodeterminação informativa e privacidade do falecido.
- O Projeto de Lei nº 4.099/2012 busca regulamentar a questão, propondo que todos os conteúdos digitais do falecido sejam transmitidos aos herdeiros.